الشجاج ؛ لأنها ليست في الرأس أو الوجه ، إلا أنهم يذكرونها تبعاً بجامع التقدير فيها ، وفيها ثلث دية النفس .

ودليل هذه الجراح :

١- حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً ، وذكر فيه : (وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل . . . وفي الموضحة خمس من الإبل)[1] .

٢- إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل .

٣- اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية ؛ لما في حديث عمرو بن حزم : (وفي الجائفة ثلث الدية) .

٤- أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل[2] ، ولم يُعرف له مخالف .

٥- ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية ، والدامغة أبلغ منها ، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية .

وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها ، إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها ، بخلاف ما عداها ، فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها ، ولا يوثق باستيفاء المثل .

القسم الثاني : الجراحات في سائر البدن :

وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع ، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضاً ، إذا كان في سائر البدن ، إلا الموضحة التي تقطع جزءاً من أجزاء البدن ، كالصدر والعنق .

---

(١) أخرجه النسائي (٢/٢٥٢) ، والحاكم (١/٣٩٧) ، والبيهقي (٨/٧٣) . وهو صحيح ، انظر : إرواء الغليل (٧/٣٢٦) .

(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٩/٣١٤) ، والبيهقي في سننه (٨/٧٢) .